

# 지식재산처 고문변호사 위촉 등에 관한 규정

[소관 : 규제개혁법무담당관실]

제정 2005. 12. 08. 훈령 제0434호

개정 2013. 10. 18. 훈령 제0748호

개정 2017. 02. 01. 훈령 제0865호

개정 2024. 12. 01. 훈령 제1184호

개정 2025. 10. 30. 훈령 제2호

**제1조(목적)** 이 규정은 **지식재산처** 고문변호사(법무법인을 포함한다.

이하 이 규정에서 같다) 제도의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(고문변호사의 직무)** 고문변호사는 다음 각호의 사항에 관하여 **지식재산처장** 및 소속기관장의 자문에 응한다.

1. 소송수행에 관한 사항
2. **지식재산처** 업무와 관련한 법령의 제정, 개정, 해석 및 적용에 관한 사항
3. 기타 법령의 운용에 관한 사항

**제3조(고문변호사의 위촉)** ① 고문변호사는 개업 중인 변호사 중에서 공개모집 또는 대한변호사협회 등 공신력 있는 외부기관의 추천으로 **지식재산처장**이 위촉한다. 다만 **지식재산처**에서 퇴직한지 1년이 지나지 않은 변호사는 제외한다.

② 위촉 예정일을 기준으로 5년 이내에 벌금형 이상의 형사처벌을 받았거나 변호사법 제90조 및 변리사법 제17조에 따른 정직 또는 업무정지 이상의 징계를 받은 경우 제1항의 변호사로 위촉될 수 없다.

③ 고문변호사의 위촉기간은 2년으로 하되, 3회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 정부법무공단은 예외로 한다.

④ 위촉된 고문변호사는 별지 제1호 서식의 청렴서약서를 작성하여야 하고 위촉기간 중 이를 준수하여야 한다.

**제4조(고문변호사의 해촉)** 고문변호사가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 **지식재산처장**은 고문변호사를 해촉할 수 있다.

1. 제2조 각호의 1에 규정된 직무를 해태하거나 기피한 때
2. **지식재산처**와 관련된 쟁송사건에서 상대방을 위한 행위를 한 때
3. 제3조 제2항의 형사처벌이나 징계처분을 받은 경우
4. 제3조 제4항에 따른 청렴서약을 준수하지 않은 경우
5. 기타 사정변경으로 업무의 수행이 곤란할 때

**제5조(소송사건의 위임)** ① **지식재산처장**은 전문성이 특별히 인정되거나 긴급한 경우에 한하여 고문변호사를 소송대리인으로 선임하여 **지식재산처 소관** 소송사건을 수행하게 할 수 있다.

② **지식재산처장**은 소송사건의 위임이 특정 변호사에게 편중되지 않도록 관리하여야 한다.

**제6조(협의)** 법률자문 또는 소송대리를 의뢰하고자 하는 각 부서의 장은 사전에 규제개혁법무담당관과 협의하여야 한다.

**제7조(법률자문 및 소송수행 보수 지급)** ① 법률자문을 제공한 고문변호사에게는 건당 30만원의 보수를 지급할 수 있다.

② 고문변호사에게 소송사건을 위임한 경우에는 예산의 범위 내에서 법무부의 ‘변호사 보수규정’에 따라 보수를 지급할 수 있다.

③ 각 부서의 장은 사안의 내용이 복잡하여 자문 제공이나 소송수행에 상당한 노력이 필요하다고 인정되는 경우 변호사에게 제1항 또는 제2항과 달리 보수를 지급할 수 있다.

**제8조(고문변호사의 업무수행 평가)** ① 법률자문 또는 소송대리를 의뢰한 부서의 장은 업무 종료시 별지 제2호 서식에 따라 평가를 하고 규

제개혁법무담당관에게 이를 통보하여야 한다.

② 지식재산처장은 업무수행 평가결과가 미흡한 경우 고문변호사를 해촉하거나 재위촉을 제한 할 수 있다.

**제9조(이해충돌행위 방지)** ① 고문변호사는 이해충돌을 방지하기 위하여 다음 각호의 의무를 준수하여야 한다.

1. 금품수수 및 부당한 알선 청탁 금지
2. 지식재산처와 이해관계가 상충되는 직무수행 금지
3. 직무를 이용한 이권개입 등의 불공정행위 금지
4. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따른 비공개 정보 및 미공개 출원정보의 이용행위 금지

② 고문변호사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 이를 사전에 신고하고 직무를 회피하여야 한다.

1. 지식재산처장을 당사자로 한 사건(특허법원을 전속관할로 하는 심결취소소송은 제외한다)의 상대방 소송을 수임하거나 법률자문을 수행하게 된 경우
2. 지식재산처와 직무상 이해관계가 있는 사업체의 운영 등 관련 영리활동을 관리·운영하는 경우
3. 지식재산처에서 의뢰한 법률자문 또는 소송과 관련된 사건이 고문변호사 본인 또는 친족과 관계있는 경우

③ 지식재산처장은 제1항 및 제2항에 따른 이해충돌 사항 등을 알거나 신고 받은 경우 검토하여 부적절하다고 판단되면 해당업무에서 배제하거나 해촉·해임할 수 있다.

**제10조(운영현황 공개)** 지식재산처장은 고문변호사 관련 규정 및 위촉현황을 공개하여야 한다.

부칙 < 제865호, 2017. 02. 01. >

- ①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.
- ②(적용례) 제7조의 개정규정은 이 규정 시행 후에 위촉되는 고문변호사부터 적용한다.

부칙 < 제1184호, 2024. 12. 01. >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 < 제2호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

## 청 령 서 약 서

본 변호사·변리사는 년 월 일부터 년 월 일까지 지식재산처  
고문변호사·변리사 등으로 위촉됨에 있어 청렴서약제도에 공감하여 다  
음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본 변호사·변리사는

1. 고문변호사·변리사로서 수행하는 업무와 관련하여 부당한 영향력  
행사 및 이를 통한 이익을 추구하지 않는다.
2. 위촉기간 중 범죄, 비위행위 등의 부당한 행위를 하지 않으며,  
부패 또는 이해충돌이 발생하거나 사적 이해관계 개입 시 이를 통  
보하고 해당 사건을 회피하는 등 필요한 조치를 취한다.
3. 위촉기간 중 금품·향응 등의 수수나 부당한 알선·청탁을 하지  
않으며 이권개입 등 직무를 부당하게 이용하지 않는다.
4. 미공개 정보를 이용하거나 기타 공익에 반하는 행위를 하지 않  
는다.

본 변호사·변리사는 이상의 사항을 이행하지 않을 때에는 고문변호  
사·변리사에서 해촉되는 것을 감수하겠으며, 지식재산처를 상대로 민·  
형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

서 약 자

소속:

성명:

(서명)

<별지 제2호 서식>

## 법률자문 및 소송수행 결과 평가표

1. 건명 : ○○○

2. 평가표(평가대상 : ○○○변호사)

☐ 만족도 평가(의뢰부서 ○○○)

| 평 가 항 목                                                                                                                                                                                          | 점 수 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 정확성(20점) : 질의 및 사건 내용에 맞게 정확하게 이루어졌는가?<br><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>매우 그렇다(20)      그렇다(16)      보통이다(12)      그렇지 않다(8)      매우 그렇지 않다(4)        |     |
| 2. 유용성(15점) : 법률자문·소송수행 내용 등이 업무추진, 의사결정에 유용하였는가?<br><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>매우 그렇다(15)      그렇다(12)      보통이다(9)      그렇지 않다(6)      매우 그렇지 않다(3) |     |
| 3. 적시성(15점) : 회신 및 요구사항 반영이 신속하고 기일·기간을 준수하였는가?<br><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>매우 그렇다(15)      그렇다(12)      보통이다(9)      그렇지 않다(6)      매우 그렇지 않다(3)   |     |

☐ 난이도 평가(법무담당)

| 평 가 항 목                                                                                                                                                     | 점 수 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 질의 및 사건의 난이도(50점)<br><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>매우 높다(50)      높다(45)      보통이다(40)      낮다(35)      매우 낮다(30) |     |

※ 최종 점수(합계): \_\_\_\_\_ 평가 결과: \_\_\_\_\_

| 평가결과 | 점 수        |
|------|------------|
| 탁 월  | 90 ~ 100 점 |
| 우 수  | 80 ~ 89 점  |
| 보 통  | 70 ~ 79 점  |
| 미 흡  | 70점 미만     |

3. 법률자문 및 소송수행 관련 개선사항